



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/171/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

נחום יוסף, ת.ז. XXXXX

תובע

באמצעות ב"כ: עו"ד חורי גסאן
שד' פל"ים 13 חיפה
טל': 04-8667334, פקס: 04-8629484
דוא"ל: Ghassankhoury1@gmail.com

נגד

אבוחצירא משה, ת.ז. XXXXX
רח' רבי עקיבא 35 חיפה או
רח' חרמון 27 חיפה
טל': 054-8436287

נתבע

פסק דין

1. התובע, שהוא בעלים של דירה בבית משותף, הגיש תביעה כנגד הנתבע, אף הוא בעלים של דירה באותו הבית, בה עתר למתן הסעדים הבאים: צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע או על חליפו לבצע פעולות בנייה שיביאו לפיצול הדירה למס' יחידות דור; צו עשה שיורה לנתבע להרוס צינורות ביוב שהותקנו על ידו ברכוש המשותף, להרוס כל תוספת בנייה שבנה ברכוש המשותף; לפנות את כל פסולת הבניין השייכת לו מהרכוש המשותף; להשיב המצב לקדמותו לרבות באמצעות סגירת פתחי חלונות ודלתות שפתח בקירות החיצוניים, ולהורות על רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר פסק הדין שיינתן.
2. הבית מושא ההליך מכיל 8 דירות בשני מבנים, נמצא ברח' חרמון 27, חיפה, ומזוהה כחלקה 25 בגוש 10866 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובע הוא הבעלים של דירה תת חלקה 8 המצויה במבנה מס' 2, והנתבע הוא בעל הערת אזהרה בדירה תת חלקה 2, המצויה במבנה מס' 1.
3. בד בבד עם הגשת התביעה הוגשה בקשה למתן סעדים זמניים, וביום 30.3.23 ניתן על ידי צו מניעה ארעי שאסר על המשיב או על מי מטעמו לבצע עבודות בנייה כלשהן ברכוש המשותף. בדיון במעמד שני הצדדים שהתקיים ביום 17.4.23 הסכים הנתבע להותרת צו המניעה על כנו ובלבד שיתאפשר לו לבצע עבודות בנייה בתוך דירתו, וכך נקבע בהחלטה מאותו יום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/171/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. אקדים את המאוחר ואציין כי בדיון שהתקיים ביום 6.9.23 צמצם התובע את הסעדים להם הוא עותר לסעדים הבאים: קיצור שביל הגישה המוגבה שבנה הנתבע לדירתו והתקנת שלוש מדרגות יורדות מטה לכיוון מבנה מס' 2, ולחלופין החזרת המצב לקדמותו, קרי, פירוק כל שביל הגישה שהגביה הנתבע במטר במרווח בין בית 25 לבית 27 והשבת המצב לקדמותו; פירוק הבנייה שביצע הנתבע בצד הבית הפונה לכיוון בית 29, באופן שהשטח שסיפח בקומת העמודים יחזור להיות רכוש משותף; פירוק חנוכיית המים שהתקין הנתבע והעתקתה למיקומה המקורי, ופינוי פסולת הבניין שנותרה בחצרות הבית. התובע ויתר על יתר הסעדים להם עתר בכתב התביעה.

5. לאור האמור, תמצית טענות הצדדים יתייחסו רק לסעדים שנותרו במחלוקת.

תמצית טענות התביעה –

6. הנתבע, שהוא בעלים של דירה בקומת הקרקע (בתשריט רישום הבית המשותף מתוארת הקומה כקומת מרתף), רכש את דירתו סמוך למועד הגשת התביעה. מיד לאחר שרכש את הדירה החל לבצע שינויים בדירה ומחוצה לה הכוללים: הוצאת פסולת בניין אל השבילים המהווים רכוש משותף, הוספת חלונות ודלתות בדירתו הן לכיוון בית 25 והן לכיוון בית 29, סיפוח שטח קומת העמודים לדירתו.

7. על מנת ששביל הגישה המוביל לדירתו יגיע בקו אפס לגובה רצפת הדירה, הגביה הנתבע את שביל הגישה בין בית 25 לבית 27 באמצעות פיזור פסולת בנייה. בסוף השביל שיצר העמיד הנתבע מחיצה המונעת מעבר באותו שביל לכיוון בית מס' 2, בו מצויה דירת התובע.

8. הנתבע הרחיב את דירתו לכיוון השביל המצוי בין בית 27 לבית 29 באמצעות השתלטות על שטח קומת עמודים המצוי לצד שביל הגישה הסמוך. בעשותו כן, צמצם הנתבע את רוחב שביל הגישה, המוביל לדירת התובע המצויה במבנה מס' 2 המצוי בהמשך אותו שביל.

9. הנתבע התקין מערכת ביוב בשביל וכן העתיק את חנוכיית שעוני המים ממיקומה המקורי למיקום אחר המצמצם אף הוא את רוחב השביל בין בית 27 לבית 29, ומונע סגירת שער ברזל המצוי בסמוך לאותה חנוכיה.

10. העבודות בוצעו ללא היתר בנייה וללא הסכמות יתר בעלי הדירות בבית.

11. יש להורות לנתבע להשיב המצב לקדמותו ביחס לכל השינויים המפורטים לעיל שבוצעו על ידו.

12. ביום 17.4.23, הוא מועד הדיון בבקשה לסעד זמני, הוסכם כי התיק ייקבע להוכחות, ועל כן הוריתי לצדדים להגיש תצהירי עדות ראשית. כן המלצתי לנתבע לפעול לכינוס אסיפה כללית אשר על סדר יומה יעמדו השינויים שבוצעו ברכוש המשותף.

תמצית טענות ההגנה כפי שהן עולות מתצהיר עדות ראשית של הנתבע –



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/171/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. לעבודות שבוצעו על ידי הנתבע לא נדרש היתר בנייה, שכן מדובר לכל היותר בעבודות פיתוח שאינן טעונות הליך רישום.

14. ביום 9.6.23 התקיימה אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית בה הוחלט ברוב קולות לאשר לנתבע את העבודות שבוצעו ברכוש המשותף, דהיינו: מילוי השביל בין בית 25 לבית 27 והגבהתו ב- 1 מ"ר, החלפה חלקית של מערכת הניקוז בדירתו, הריסת קירות היציאה האחורית של דירתו והחלפתה בבנייה קלה. הסכמה זו מצטרפת להסכמה שנתנו רוב בעלי הדירות בבית לנתבע בחודש מרץ 2023, טרם שהחל השיפוץ.

15. השביל המצוי בין בית 27 לבית 29 הוא דרך הגישה לדירת התובע, ואין לאפשר לו מעבר בשביל הגישה המצוי בין בית 25 לבית 27, היות שמעבר בשביל זה פוגע בנתבע שחלונות ופתחים רבים בדירתו פונים לעבר שביל זה, ופרטיותו נפגעת בעת מעבר באותו שביל.

16. התובע בנה בעצמו בנייה בלתי חוקית תוך השתלטות על שטחים משותפים ותוך חריגה קיצונית מקו הבניין. הבנייה שבוצעה על ידו חוסמת שני חלונות בדירת הנתבע כמעט באופן מוחלט ופוגעת פגיעה קניינית וכלכלית בנתבע.

17. בעוד שהתובע כלל אינו גר בדירתו, בדירת הנתבע אמורה להתגורר בתו שהיא נכה בשיעור 100% ונפגעת כתוצאה מצו המניעה ומהעיכוב בבנייה.

ההליכים בתיק –

18. ביום 19.6.23 בוצע ביקור במקום בנוכחות הצדדים על מנת שאוכל להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים הרלבנטיים להליך:

א. חזית הבית מושא ההליך פונה לכיוון רח' החרמון, כאשר משני צדי הבית קיימים שבילים המצויים בצמוד למבנה מס' 1 ומובילים לכיוון מבנה מס' 2 אשר נמצא בעורף מבנה מס' 1.

ב. בדירת הנתבע, בצד הפונה לבית מס' 25 קיימים מספר פתחים בצורת דלת ומספר חלונות. השביל בין בית מס' 25 לבית מס' 27 הגיע בקו 0 עד לפתחי הדלת. ניכר כי השביל הוגבה עד למפלס הדירה, באופן שנוצר הפרש גובה בין סוף השביל לבין הקרקע בהיקף מבנה מס' 2. הפרשי המפלס שנוצרו מונעים מעבר בשביל לכיוון מבנה מס' 2.

ג. בשביל המצוי בין בית מס' 27 לבית מס' 29 הייתה מפוזרת פסולת בניין.

ד. הופניתי לתוספת בנייה בדירת הנתבע אשר הייתה קיימת מחלוקת בין הצדדים האם היא מהווה הרחבה של הדירה על חשבון שטח קומת עמודים הסמוך לה או שהייתה חלק מהדירה במקור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/171/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ה. הופניתי לחנוכיית מים שנמצאת על הקיר החיצוני של הבית הפונה לכיוון השביל בין בית מס' 27 לבית מס' 29.

19. ביום 6.9.23 התקיים דיון הוכחות במהלכו העידו התובע והנתבע. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה –

20. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולהורות כמבוקש. הכול כפי שיפורט להלן:

סגירת קומת העמודים –

21. התובע טען כי הנתבע השתלט על שטח קומת העמודים וסיפח אותו לדירתו. לראיה הפנה לתשריט רישום הבית המשותף ממנו עולה כי שטח זה אינו נכלל בדירת הנתבע.

22. הנתבע טען כי שטח זה היה מאז ומעולם בשטח דירתו.

23. בביקור במקום שקיימתי התרשמתי כי הנתבע אכן הרחיב את דירתו אל עבר שטח קומת העמודים הסמוך לדירתו. בביקור במקום ניתן היה לראות את חלקי הקיר שבנה הנתבע.

24. עדות נוספת לכך שהנתבע אכן סיפח את שטח קומת העמודים הסמוך לדירתו ניתן למצוא בתשריט רישום הבית המשותף שצורף כנספח מס' 2 לתצהיר עדות ראשית של התובע. בתוכנית קומת המרתף במיקום המסומן X, נמצא השטח שנסגר על ידי הנתבע והוסף לדירתו. בתשריט שטח זה אינו חלק מדירת הנתבע.

25. גם מעיון בתמונות שהגיש התובע לתיק, ניתן להתרשם אודות אותה סגירה. מעיון בתמונה ת/4 ניתן לראות את שטח קומת העמודים בשלב בו השטח עדיין היה פתוח בחלקו ונסגר חלקית באמצעות הוספת הקיר המסומן X. בתמונה ת/5 ניתן לראות כי גם לאחר סגירת קומת העמודים באמצעות קירות, עדיין קיימת אדמת חצר ברצפת אותו שטח. בתמונות ת/6 ו-ת/7 כבר נראה שטח קומת העמודים כשהוא סגור, ובתמונה ת/8 רואים כי שטח זה חופה בקרמיקות, רוצף והפך למקלחת בדירת הנתבע.

26. סעיף 2(א) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין קובע כדלהלן: **"בעל דירה אינו רשאי לעשות שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף המסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזיתו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".**

27. לאור הוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוי כינס הנתבע ביום 9.6.23 אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית לאישור העבודות שביצע ברכוש המשותף. חמישה בעלי דירות בבית, מלבד הנתבע, אישרו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/171/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ביצוען של אותן עבודות. בעלי דירות אלו הם: ה"ה מלכה, ברוק, מוש, קדמי ואפשטיין. אישור העבודות התייחס ל: אישור שביל הכניסה והגבהתו עד לגובה מטר, החלפת מערכת הניקוז לבניין ולדירת הנתבע, ובנייה מחודשת בחלק האחורי של דירת הנתבע. (להלן: "האסיפה הכללית")

28. לא ברור מה היא "בנייה מחודשת בחלק האחורי של דירת הנתבע" כמפורט בפרוטוקול האסיפה הכללית. אולם, אפילו אניח כי הכוונה הייתה לאותה סגירה של קומת העמודים, הרי שאסיפת בעלי הדירות לא יכולה הייתה לאשר עבודה זו, וזאת לאור הוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובעת כדלהלן: **"אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"**.

29. ויוטעם, סעיף 2(א) לתקנון המצוי עניינו שינויים המבוצעים ברכוש המשותף ולא בנייה או סיפוח שטחים מהרכוש המשותף לדירה כלשהי בבית, ועל כן, ממילא, האסיפה הכללית אינה יכולה לאשר עבודות המהוות הרחבת דירה.

30. סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין קובע כדלהלן:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בנייה שמטרתה הרחבת אותה דירה..."

31. "הרחבה" הוגדרה בסעיף 71א לחוק המקרקעין כ- **"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בנייה לפי תכנית בת-תוקף"**. הנתבע העיד כי לא קיבל היתר בנייה ואף לא ביקש כזה, וזאת, מהטעם שלטענתו לא בנה דבר ולכן לא היה צריך היתר, ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 6.9.23 (להלן: "הפרוטוקול") שורות 10-15.

32. הנה כי כן, ומשלא ניתן היתר בנייה לבנייה מושא ההליך, לא חלה על הבנייה מושא ההליך הוראת סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין בדבר הרוב המופחת שכן מדובר על בניה שלא ניתן לגביה היתר בניה ולא הוכח כי ניתן לקבל היתר בניה.

33. לאור האמור, ומשלא התקבלה הסכמת כל בעלי הדירות בבית להוצאת שטח קומת העמודים מהרכוש המשותף והצמדתו לדירת הנתבע, אני מורה לנתבע להרוס את הקירות שבנה בקומת העמודים ולהשיב את המצב לקדמותו כפי המופיע בתמונה ת/4, כולל הריסת הקיר המסומן בתמונה ת/4 ב-X. האמור יבוצע על ידי הנתבע בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

חנוכית המים –

34. התובע טען כי חנוכית המים הייתה מותקנת במקור בסמוך לדלת המודגמת בתמונה ת/6, וכי היא הועתקה על ידי הנתבע למיקום המודגם בתמונה ת/7.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/171/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. האמור לא הוכחש ולא הופרך על ידי הנתבע.

36. גם פרוטוקול האסיפה הכללית אינו כולל התייחסות לשינויים אלו שהם אינם נכללים ב"החלפת מערכת הניקוז", אינם נכללים ב"יישור שביל הכניסה", ואף לא "בנייה מחודשת בחלק האחורי של דירת אבוחצירא".

37. לאור האמור, ומשלא ניתנה הסכמת בעלי הדירות בבית לשינוי זה, אף לא באמצעות הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, אני מורה לנתבע להשיב את המצב לקדמותו בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

הגבהת השביל בין בית 25 לבית 27 -

38. לתצהיר עדותו הראשית של התובע צורפה כנספח מס' 8 תמונה המראה את מצב שביל הגישה שהיה קיים בין בית 25 לבית 27 טרם ביצוע העבודות על ידי הנתבע. מעיון בתמונות עולה כי בדירת הנתבע היו קיימים כמה פתחי דלת. ואולם, ניתן לראות כי מפלס השביל נמוך מפתחי הכניסה לדירה באופן שהיה צריך לעלות במדרגות מהשביל לדירת הנתבע. השביל היה מרוצף באופן סביר. מהתמונה השלישית שבנספח 8 לתצהיר התובע ניתן לראות כי השביל הסתיים בסוף מבנה מס' 1 וניתן היה להגיע ממנו ללא כל קושי לבית מס' 2, וזאת לאור העובדה שמפלס השביל היה בגובה מפלס האדמה בין בית מס' 1 לבית מס' 2.

39. בתמונה שצורפה כנספח מס' 9 לתצהיר התובע רואים כי על גבי השביל פוזרה פסולת בנייה המגביה את מפלס השביל עד לגובה פתחי הכניסה לדירת הנתבע. הפסולת הונחה על גבי השביל מאמצעו ועד לקצהו לכיוון בית מס' 2.

40. בהמשך, כפי שניתן לראות בתמונה שהוגשה וסומנה ת/1, הניח הנתבע מרבד ירוק דמוי דשא סינטטי על גבי אותו שביל וחסם את השביל בקצהו הפונה לכיוון בית מס' 2 בחסימה המונעת מעבר ממנו לעבר בית מס' 2.

41. הנתבע הסביר כי נאלץ להניח את החסימה בקצה השביל מפאת העובדה שלאחר הגבהת השביל נוצר הפרש גובה בין קצה השביל לבין בית מס' 2 המחייב הצבת מחסום שימנע נפילה.

42. בדיון שהתקיים ביום 6.9.23 ציין הנתבע כי המרבד הירוק שהונח על ידו הוסר בבוקרו של הדיון וכבר אינו קיים במקום.

43. כפי שעולה מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 9.6.23, אשר הוגש לתיק במצורף להודעת הנתבע מיום 11.6.23, אישרה האסיפה הכללית ברוב קולות את הגבהת שביל הכניסה על ידי מילוי עד לגובה מטר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/171/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. ואולם, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית רשאית לאשר פעולות שעניינן שינויים ברכוש המשותף, אך היא אינה רשאית לאשר עבודות אשר גורמות לנזק לבעל דירה בבית.

45. מביקורי במקום ומעיון בתמונות שהוגשו לתיק עולה כי בעוד שטרם ביצוע העבודות על ידי הנתבע יכול היה התובע להגיע למבנה מס' 2, בו מצויה דירתו, גם דרך שביל גישה זה, הרי שלאחר ביצוע העבודות והגבהת השביל נוצר הפרש בין מפלס השביל למפלס האדמה בסמוך לדירת התובע שאינו מאפשרת עוד גישה משביל גישה זה לדירתו. לכך יש להוסיף את העובדה שהנתבע גם הציב חסימה בקצה השביל על מנת למנוע נפילה מהשביל המוגבה אל האדמה בסמוך לבית מס' 2.

46. על אף ההסכמה שניתנה לנתבע בפורום האסיפה הכללית, ולאחר ששוכנעתי כי הגבהת השביל וחסימתו גורמים לפגיעה בתובע שאף הוא בעל דירה בבית, אין בידי לאשר עבודה זו. ויוטעם, רק דירת התובע מצויה בבית מס' 2, ורק היא ניזוקה מהשביל הוגבה ולא ניתן עוד להגיע דרכו לבית מס' 2.

47. לא מצאתי לקבל את טענת הנתבע כי לא קיימת לתובע או למי מטעמו הזכות להגיע לבית מס' 2 דרך שביל זה, היות שהכניסה לדירתו עוברת דרך השביל המצוי בין בית 27 לבית 29. עיון בתשריט רישום הבית המשותף מעלה כי בית מס' 1 ובית מס' 2 מהווים בית משותף אחד וכל שטחי החצר מהווים רכוש משותף לשני המבנים. העובדה שהתובע או מי מטעמו נהגו או נוהגים להגיע אל דירתם משביל אחד אינו מונע מהם את הזכות להגיע לדירתם מהשביל האחר, לא כל שכן שעה שאין כל מחלוקת בין הצדדים כי גם השביל בין בית 25 לבין בית 27 מהווה רכוש משותף.

48. לאור האמור, נכון היה להורות על פירוק ההגבהה בשביל והשבת המצב לקדמותו. ואולם, בדיון שהתקיים ביום 6.9.23 הבהיר התובע כי הוא מסכים לכך ששביל הגישה המוגבה יישאר כפי שהוא כיום, וזאת בתנאי שהנתבע יתקין בקצהו הקרוב לבית מס' 2 מדרגות אשר יגשרו בין השביל לבין הקרקע. לחלופין, דרש התובע שהמצב יושב לקדמותו, ראו עמ' 6 לפרוטוקול שורות 33-30.

49. לאור הסכמת התובע, אני מורה לנתבע לפעול באחת משתי החלופות הבאות לפי שיקול דעתו: אחת, הסרת המחסום בקצה השביל לכיוון בית מס' 2, התקנת מדרגות תקניות שיובילו מהשביל לקרקע ברוחב שלא יפחת מ-80 ס"מ, והתקנת מעקה תקני משני צדי המדרגות. השנייה, השבת המצב לקדמותו כפי שהוא מודגם בתמונה ראשונה בנספח 8 לתצהיר עדותו הראשית של התובע.

50. האמור יבוצע על ידי הנתבע בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

פסולת בנייה –

51. מהתמונות שהוגשו לתיק נראה כי טרם שהחל הנתבע לבצע שיפוצים בבית היו קיימים משני צדי הבית שבילים תקינים וללא כל פסולת בנייה עליהם. מהתמונות שהוגשו לתיק במהלך הבנייה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/171/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התרשמתי כי בעקבות הבנייה המשמעותית שביצע הנתבע נמצאת פסולת בנייה מפוזרת בחצרות הבית.

52. לאור האמור, ומשלא הוכחה טענת התובע בדבר פיזור פסולת בנייה על ידי הנתבע, אני מורה לנתבע לפנות את פסולת הבנייה הקיימת על גבי השבילים המובילים אל הבית.

53. האמור יבוצע על ידי הנתבע בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

54. באשר לבקשת הנתבע להסיר את צו המניעה שניתן על ידי, אשר אסר עליו לבצע שינויים ברכוש המשותף, על מנת שיתאפשר לו לשפץ את המדרגות המודגמות בתמונה 2/נ, לא מצאתי לקבלה. האסיפה הכללית שכונסה בבית ביום 9.6.23 לא אישרה ביצוע עבודות באותן מדרגות, ועל כן הנתבע אינו רשאי לבצע עבודות במדרגות אלו.

55. ככל שתכונס אסיפה כללית אליה יוזמנו כל בעלי הדירות בבית, לרבות התובע, וככל שהאסיפה הכללית תאשר ביצוע עבודות ותיקונים באותן מדרגות, יהיה רשאי הנתבע לבצע עבודות אלו בהתאם להסכמה שיקבל.

סוף דבר –

56. אני מורה לנתבע להרוס את הקירות המודגמים בתמונה 4/ת שבנה בקומת העמודים, ולהשיב את המצב לקדמותו כפי המופיע בתמונה 4/ת כולל הריסת הקיר המסומן בתמונה 4/ת ב-X. האמור יבוצע על ידי הנתבע בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

57. אני מורה לנתבע לפעול באחת משתי החלופות הבאות לפי שיקול דעתו: אחת, הסרת המחסום בקצה השביל לכיוון בית מס' 2, התקנת מדרגות תקניות שיובילו מהשביל לקרקע ברוחב שלא יפחת מ-80 ס"מ, והתקנת מעקה תקני משני צדי המדרגות. השנייה, השבת המצב לקדמותו כפי שהוא מודגם בתמונה ראשונה בנספח 8 לתצהיר עדותו הראשית של התובע.

58. אני מורה לנתבע לפנות את פסולת הבנייה הקיימת על גבי השבילים המובילים אל הבית.

59. כל הסעדים עליהם הוריתי יבוצעו על ידי הנתבע בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

60. באשר להוצאות ההליך, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/171/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

61. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

62. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא יפסקו הוצאות.

63. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

64. בתקנה 155 לתקנות נקבע:

" (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.
(ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.

(ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."

65. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לעובדה שהתובע לא פירט את ההוצאות שנגרמו לו ולא הגיש אסמכתאות בעניין, אני מחייבת את הנתבע לשאת בהוצאות משפט לטובת התובע בסך של 8,149 ₪ כדלהלן: 703 ₪ אגרת משפט, 6,746 ₪ שכר טרחת עו"ד כולל מע"מ לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) תש"ס-2000 ו-700 ₪ שכר בטלה לתובע. סכום זה ישולם על ידי הנתבע לתובע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

העתק יישלח לצדדים.
ניתן היום, כ"ה אלול תשפ"ג (11.9.23), בהעדר הצדדים.

ועל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין